

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN XỬ LÝ VÀ TIÊU HUỖ
Số: 20032026/M&C -NSX/TH

Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2015

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014

- Căn cứ Luật Bảo vệ Môi trường số 72/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 11 năm 2020 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2022.

- Căn cứ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều luật bảo vệ môi trường.

- Căn cứ Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01 /2025 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022.

- Căn cứ Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường.

- Căn cứ Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

- Căn cứ Nghị định số 48/2026 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2025

- Căn cứ và khả năng và nhu cầu của hai bên.

Hôm nay, ngày 20 tháng 03 năm 2026 chúng tôi gồm có:

Bên A: Đơn vị giao thầu

CÔNG TY TNHH M&C ELECTRONICS VINA

- Mã số thuế: 2300781686

- Địa chỉ trụ sở: Lô J1, Khu công nghiệp Quế Võ (khu vực mở rộng), Phường
Phương Liễu, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam.

- Đại diện: **CHOI BYOUNG YOUN**

- Chức vụ: Phó tổng Giám đốc

- Số tài khoản: 020066555268- NGAN HANG THUONG MAI CO PHAN SAI
GON THUONG TIN (Sacombank - CN Long Biên)

Bên B: Đơn vị xử lý

CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG NGÔI SAO XANH

- Mã số thuế : 2300970940
- Địa chỉ : Thôn Đồng Sài, xã Phù Lãng, tỉnh Bắc Ninh
- Đại diện là Ông : Vũ Văn Cường
- Chức vụ : Tổng Giám Đốc
- Điện thoại: 0912393868
- Tài khoản : 113002866088 mở tại ngân hàng TMCP công thương Việt Nam – Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Bên A và Bên B sau đây gọi chung là “**Các Bên**” hoặc “**Hai Bên**” và gọi riêng là “**Bên**”. Hai Bên thống nhất thỏa thuận và ký kết nội dung Hợp đồng vận chuyển, xử lý và tiêu hủy này (“**Hợp đồng**”) với các điều khoản sau:

Điều 1: Bên A thuê Bên B thực hiện những công việc sau

- Bên A đồng ý giao, Bên B đồng ý nhận thu gom, vận chuyển nguyên liệu bán thành phẩm, thành phẩm lỗi hỏng của Bên A để xử lý, tiêu hủy theo quy định của pháp luật hiện hành về thu gom, vận chuyển, xử lý CTNH, chất thải công nghiệp thông thường.
- Phương tiện vận chuyển: Bên B chịu trách nhiệm bố trí phương tiện vận chuyển chuyên dụng đủ tiêu chuẩn, hợp vệ sinh để vận chuyển chất thải theo quy định hiện hành của Nhà nước Việt Nam.

Điều 2: Phương pháp, địa điểm, thời gian xử lý.

- *Địa điểm sơ hủy:* Tại nhà xưởng thuê Công ty TNHH M&C Electronics Vina (Lô J1, Khu công nghiệp Quế Võ (khu vực mở rộng), Phường Phương Liễu, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam.).
- *Địa điểm tiêu hủy:* Tại nhà máy xử lý của Công ty TNHH môi trường Ngôi sao xanh. Địa chỉ: Thôn Đồng Sài, Xã Phù Lãng, Tỉnh Bắc Ninh
- *Phương pháp tiêu hủy:* Chất thải được xử lý bằng phương pháp thiêu đốt được cấp phép trong Giấy phép Môi trường số: 176/ GPMT-BTNMT và 186/GPMT-BTNMT của Công ty TNHH Môi trường Ngôi sao xanh được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp ngày 12 tháng 08 năm 2022 và ngày 09 tháng 6 năm 2023 (Cấp điều chỉnh lần 1).

Điều 3: Nghiệm thu khối lượng và cơ sở nghiệm thu khối lượng:

1. Sau khi hoàn thành việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải theo Hợp đồng, Hai Bên có trách nhiệm phối hợp thực hiện nghiệm thu khối lượng chất thải đã xử lý trên cơ sở khối lượng thực tế phát sinh.

2. Việc nghiệm thu được lập thành Biên bản nghiệm thu khối lượng, có chữ ký của đại diện hợp pháp của Hai Bên và đóng dấu (nếu có), hoặc được xác nhận thông qua hình thức điện tử hợp lệ theo quy định pháp luật.

3. Bên B có trách nhiệm lập và gửi Biên bản nghiệm thu khối lượng kèm bảng tổng hợp khối lượng cho Bên A để kiểm tra, xác nhận và làm căn cứ xuất hóa đơn giá trị gia tăng.

4. Trong vòng 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày nhận được Biên bản nghiệm thu và hồ sơ nghiệm thu hợp lệ do Bên B cung cấp, Bên A có trách nhiệm kiểm tra và phản hồi bằng văn bản (bao gồm email hợp lệ) về việc chấp thuận hoặc nêu rõ, cụ thể các nội dung chưa phù hợp (nếu có).

5. Trường hợp Bên A không có bất kỳ ý kiến phản hồi nào bằng văn bản trong thời hạn nêu trên, thì được hiểu là Bên A đã chấp thuận toàn bộ nội dung Biên bản nghiệm thu và Biên bản nghiệm thu đó đương nhiên có hiệu lực pháp lý làm căn cứ để Bên B xuất hóa đơn giá trị gia tăng và để Hai Bên thực hiện nghĩa vụ thanh toán theo Hợp đồng.

6. Hồ sơ nghiệm thu được coi là hợp lệ khi bao gồm tối thiểu các tài liệu sau:

- Biên bản bàn giao;
- Biên bản nghiệm thu;
- Biên bản giám sát tiêu hủy (nếu có theo quy định hoặc theo thỏa thuận).
- Ngoài các tài liệu nêu trên, Bên A không được yêu cầu bổ sung thêm hồ sơ khác làm điều kiện nghiệm thu, trừ trường hợp pháp luật có quy định bắt buộc.
 - Trường hợp Bên A có ý kiến phản hồi về hồ sơ nghiệm thu, các ý kiến này phải được nêu cụ thể, rõ ràng bằng văn bản trong thời hạn quy định tại Điều này. Sau khi Bên B hoàn thiện, bổ sung theo đúng nội dung phản hồi, thời hạn phản hồi của Bên A được áp dụng lại theo quy định tại Khoản 4 Điều này.
 - Việc Bên A chậm phản hồi, không phản hồi hoặc kéo dài thời gian nghiệm thu không làm ảnh hưởng đến quyền xuất hóa đơn và quyền yêu cầu thanh toán hợp pháp của Bên B theo Hợp đồng.
 - Biên bản nghiệm thu đã được Hai Bên xác nhận hoặc được coi là đã chấp thuận theo quy định tại Điều này là căn cứ pháp lý đầy đủ để Bên B lập hóa đơn giá trị gia tăng và thực hiện các thủ tục thanh toán theo Hợp đồng.

Điều 4: Trách nhiệm của các bên

Trách nhiệm của bên A:

- Bàn giao hàng hóa cho bên B theo đúng chủng loại, số lượng theo danh mục đính kèm.

- Thanh toán chi phí tiêu hủy và xử lý cho bên B sau khi bên B hoàn thành việc tiêu hủy và xuất hóa đơn trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày xuất hóa đơn.

Trách nhiệm của bên B:

- Chịu trách nhiệm trong quá trình thu gom, bố trí xe chuyên dụng vận chuyển chất thải nguy hại và chất thải thông thường từ điểm tiếp nhận chất thải của bên A đến khu xử lý của Bên B.

- Sắp xếp phương tiện, nhân công đến tiêu hủy lô hàng trên và chịu trách nhiệm giải quyết mọi vấn đề phát sinh trong quá trình tiêu hủy.

- Bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với các hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải do Bên B trực tiếp thực hiện theo Hợp đồng và theo đúng phạm vi trách nhiệm được pháp luật quy định. Trường hợp phát sinh vi phạm hành chính, trách nhiệm hình sự hoặc các nghĩa vụ tài chính phát sinh do lỗi của Bên B trong quá trình thực hiện Hợp đồng, dẫn đến Bên A bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử phạt, truy thu hoặc phát sinh thiệt hại thực tế, thì Bên B có trách nhiệm bồi thường cho Bên A trong phạm vi thiệt hại thực tế, trực tiếp và có căn cứ hợp pháp, tương ứng với mức độ lỗi của Bên B.

Điều 5: Điều khoản chung

- Các bên cần chủ động thông báo cho nhau biết tiến độ thực hiện hợp đồng, nếu có vấn đề phát sinh, phải kịp thời thông báo cho nhau, cùng nhau bàn bạc, giải quyết trên cơ sở đảm bảo lợi ích của các bên.

- Trường hợp không tự giải quyết được bằng thảo luận, thì mỗi bên có quyền khiếu nại tới cơ quan có chức năng để giải quyết.

Điều 6: Hiệu lực hợp đồng

- Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký và được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị như nhau về mặt pháp lý và là cơ sở để các bên nghiệm thu, thanh toán hợp đồng.

- Trong vòng 15 ngày sau khi thanh toán đầy đủ các bên không còn vấn đề gì phát sinh thì coi như Hợp đồng này được thanh lý.

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----***-----

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG

Số.01

Căn cứ hợp đồng số: **20032026 / M&C--NSX/TH** ngày 20 tháng 03 năm 2026

Căn cứ vào khả năng và nhu cầu của hai bên.

**Hai bên thống nhất ký kết một phụ lục hợp đồng theo danh mục và đơn giá như
bảng sau**

1- Danh mục và giá:

STT	Danh mục	Đơn vị tính	Đơn giá (VNĐ)
1	Chi phí tiêu hủy	Lần	30.000.000
2	Chi phí xử lý chất thải	Kg	4.000

Ghi chú:

- Đơn giá trên chưa bao gồm VAT, là giá M&C thanh toán cho Ngôi Sao Xanh

2- Các điều khoản khác:

+ Phụ lục hợp đồng này là một phần không thể tách rời của Hợp đồng số : **20032026 / M&C--NSX/TH** ngày 20 tháng 03 năm 2026. Các điều kiện của Hợp đồng vẫn giữ nguyên và không thay đổi.

+ Phụ lục Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký và được lập thành 04 bản tiếng Việt có giá trị như nhau về mặt pháp lý. Mỗi bên giữ 02 bản để làm cơ sở thanh toán.

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B